



Seguros de tu éxito

PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ECOPETROL

DEFINICIONES

AMPAROS Y EXCLUSIONES

CONDICION GENERAL

SERIEDAD DE
OFERTA AMPARO
DE ANTICIPO
AMPARO DE PAGO ANTICIPADO AMPARO DE CUMPLIMIENTO
AMPARO DE PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E
INDEMNIZACIONES AMPARO DE ESTABILIDAD DE OBRA
AMPARO DE CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS AMPARO DE
CALIDAD DEL SERVICIO AMPARO DE CALIDAD DEL BIEN
AMPARO DE PROVISIÓN DE REPUESTOS Y
ACCESORIOS OTROS AMPAROS

EXCLUSIONES GENERALES

FUERZA MAYOR O CASO
FORTUITO DAÑOS A
TERCEROS
LUCRO CESANTE

CONDICIONES GENERALES APLICABLES A TODOS
LOS AMPAROS ALCANCE DE LAS CONDICIONES
CLÁUSULAS INCOMPATIBLES
OBLIGACIÓN DE PAGAR LA
PRIMA LLAMAMIENTO EN
GARANTÍA COMPROMISO DE
CONFIDENCIALIDAD
CONFLICTO DE INTERESES
SOLUCIÓN DE
CONTROVERSIAS AMPARO
AUTOMÁTICO OBLIGACIONES
DEL ASEGURADO
PROCESO DE RECLAMACIÓN E INDEMNIZACIÓN
MEDIOS PARA PROBAR LA OCURRENCIA DEL
SINIESTRO DOMICILIO

CESCE COLOMBIA S.A. ASEGURADORA DE CRÉDITO Y DEL COMERCIO EXTERIOR, EN ADELANTE
SEGUREXPO, OTORGA AL ASEGURADO, LOS AMPAROS QUE SE CONSIGNAN EN LA CARÁTULA DE LA
PRESENTE PÓLIZA, CON SUJECCIÓN EN SU ALCANCE Y CONTENIDO A LA NOCIÓN DE CADA UNO DE ELLOS Y
SI EXCEDER EL VALOR ASEGURADO.

LOS AMPAROS DE LA PÓLIZA SON INDEPENDIENTES UNOS DE LOS OTROS, RESPECTO DE SUS RIESGOS Y
VALORES ASEGURADOS. EL ASEGURADO NO PODRÁ RECLAMAR O TOMAR EL VALOR DE UN AMPARO PARA
CUBRIR O INDEMNIZAR LAS PÉRDIDAS CUBIERTAS POR OTROS. LOS AMPAROS NO SON ACUMULABLES
ENTRE SÍ.

1. DEFINICIONES

ASEGURADORA: ES LA PERSONA JURÍDICA QUE ASUME LOS RIESGOS, DEBIDAMENTE AUTORIZADA DE
ACUERDO CON LAS NORMAS LEGALES COLOMBIANAS.

ASEGURADO: ES LA PERSONA JURÍDICA CON LA CUAL EL AFIANZADO-GARANTIZADO HA CONTRAÍDO LA
OBLIGACIÓN QUE SE GARANTIZA Y CUYO PATRIMONIO SE PROTEGE MEDIANTE ESTE SEGURO ANTE EL
INCUMPLIMIENTO ATRIBUIBLE AL AFIANZADO- GARANTIZADO. SERÁ TAMBIÉN LLAMADO ECOPETROL Y/O
SUS SUBORDINADAS

TOMADOR: ES LA PERSONA QUE POR CUENTA PROPIA TRASLADA A LA ASEGURADORA LOS RIESGOS
DERIVADOS DE LA OBLIGACIÓN QUE SE GARANTIZA Y CUYO PATRIMONIO SE PROTEGE MEDIANTE ESTE
SEGURO ANTE EL INCUMPLIMIENTO ATRIBUIBLE AL AFIANZADO-GARANTIZADO. SERÁ TAMBIÉN LLAMADO
ECOPETROL Y/O SUS SUBORDINADAS.

BENEFICIARIO: ES LA PERSONA LEGITIMARIA DE LA INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS POR EL POSIBLE
INCUMPLIMIENTO DEL AFIANZADO-GARANTIZADO. DENOMINADO ECOPETROL Y/O SUS SUBORDINADAS.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO

	Fecha a partir de la cual se utiliza	tipo y numero de la entidad	tipo de documento	ramo al cual accede	identificación interna de la proforma	canal de comercialización
Código de clausulado	8/09/2025	13-30	P	5	CUMECOPET0012025	D00I
Código NT	8/09/2025	13-30	NT-P	5	CUMPLIMPARTIC008	D00I

AFIANZADO-GARANTIZADO: SERÁ EL OFERENTE, CONTRATISTA, PROVEEDOR O AQUELLA FORMA ASOCIATIVA O PERSONA NATURAL O JURÍDICA, QUE SE COMPROMETE A CUMPLIR LA OFERTA Y/O ACUERDO DE VOLUNTADES ASEGURADO.

ACUERDO DE VOLUNTADES ASEGURADO: ES EL DOCUMENTO SOPORTE DE LA RELACIÓN CONTRACTUAL DONDE EL TOMADOR- ASEGURADO ENUNCIA LAS OBLIGACIONES QUE SE COMPROMETE A CUMPLIR EL AFIANZADO-GARANTIZADO Y CUYO RIESGO TRASLADA A LA ASEGURADORA.

CERTIFICADO DE SEGUROS: ES EL DOCUMENTO QUE SE EXPIDE DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES PARTICULARES DE LA SOLICITUD DE OFERTA Y/O DEL ACUERDO DE VOLUNTADES ASEGURADO Y QUE DETERMINA LA(S) COBERTURA(S) Y DEMÁS CONDICIONES PARTICULARES APLICABLES A LA OBLIGACIÓN EN LA QUE APARECEN INDIVIDUALIZADOS LOS RIESGOS QUE EL ASEGURADO DESEA TRASLADAR A LA ASEGURADORA Y QUE ÉSTA ACEPTA ASUMIR.

2. AMPAROS Y EXCLUSIONES

CONDICION GENERAL

2.1 AMPARO DE SERIEDAD DE OFERTA

MEDIANTE ESTE AMPARO ECOPETROL Y/O SUS SUBORDINADAS SE PROTEGE CONTRA LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES ORIGINADOS POR EL HECHO QUE EL AFIANZADO-GARANTIZADO SE ABSTENGA DE SUSCRIBIR Y/O PERFECCIONAR EL CONVENIO PARA EL CUAL PRESENTÓ OFERTA, POR INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES Y REQUISITOS NECESARIOS PARA LA CELEBRACIÓN, PERFECCIONAMIENTO E INICIO DE LA EJECUCIÓN DEL MISMO.

LA SUMA ASEGURADA ESTABLECIDA PARA EL AMPARO DE SERIEDAD DE LA OFERTA ES UNA SUMA ACORDADA Y ACEPTADA POR LA ASEGURADORA COMO TASACIÓN ANTICIPADA DE PERJUICIOS, POR LO TANTO, TAL SUMA ES EL MONTO DE LA INDEMNIZACIÓN A LA QUE TIENE DERECHO EL BENEFICIARIO.

2.2 AMPARO DE ANTICIPO

POR MEDIO DE ESTE AMPARO EL ASEGURADO SE PROTEGE CONTRA LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES, ORIGINADOS EN LA APROPIACIÓN INDEBIDA, USO INDEBIDO O FALTA DE AMORTIZACIÓN POR PARTE DEL AFIANZADO-GARANTIZADO DE LOS RECURSOS ENTREGADOS A ÉSTE EN CALIDAD DE ANTICIPO, BIEN SEA BIENES O DINEROS, DIFERENTES AL PAGO ANTICIPADO, QUE SE LE HAYAN ADELANTADO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE VOLUNTADES ASEGURADO, INCLUSO AQUELLAS QUE SEAN CONSIDERADAS DE RESULTADO.

CUANDO SE TRATE DE BIENES ENTREGADOS COMO ANTICIPO, PARA QUE OPERE ESTE AMPARO, ÉSTOS DEBERÁN ESTAR DEBIDAMENTE TASADOS EN DINERO.

COBERTURAS APLICABLES AL AMPARO DE ANTICIPO

EL AMPARO DE ANTICIPO COMPRENDERÁ LAS COBERTURAS A CONTINUACIÓN DESCRITAS:

A. CORRECTA INVERSIÓN: SE ENTIENDE POR TAL LA DESTINACIÓN DADA POR EL AFIANZADO-GARANTIZADO A LOS FONDOS Y/O BIENES RECIBIDOS COMO ANTICIPO PARA LA EJECUCIÓN DEL ACUERDO DE VOLUNTADES ASEGURADO, SEGÚN LA CUAL LOS MATERIALES CON ELLOS ADQUIRIDOS Y LOS GASTOS O EROGACIONES EFECTUADOS, CORRESPONDERÁN A LAS CALIDADES, CANTIDADES Y PROPORCIONES ACORDADAS Y, EN DEFECTO DE EXIGENCIA EXPRESA, A LAS QUE CORRESPONDAN A LOS REQUERIMIENTOS QUE LA RESPECTIVA PROFESIÓN U OFICIO TENGAN COMO NORMALMENTE UTILIZADAS YACEPTADAS.

B. AMORTIZACIÓN: SE ENTIENDE POR TAL EL REINTEGRO, ESTIPULADO EN EL ACUERDO DE VOLUNTADES ASEGURADO, MEDIANTE EL CUAL UNA PORCIÓN O LA TOTALIDAD DE LAS ACTAS O FACTURAS POR TRABAJOS REALIZADOS Y RECONOCIDOS AL AFIANZADO- GARANTIZADO, SE RESTITUYE AL PATRIMONIO DEL ASEGURADO HASTA COMPLETAR EL VALOR ENTREGADO COMO ANTICIPO O LA PORCIÓN ACORDADA DE ÉSTE.

C. DEVOLUCIÓN: SE ENTIENDE POR DEVOLUCIÓN EL COMPROMISO ADQUIRIDO POR EL AFIANZADO-GARANTIZADO SEGÚN EL CUAL, DEMOSTRADO EL INCUMPLIMIENTO POR USO O APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS DINEROS O BIENES ENTREGADOS EN CALIDAD DE ANTICIPO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO CONTRACTUAL ATRIBUIBLE AL CONTRATISTA, EL ASEGURADO PODRÁ EXIGIR LA RESTITUCIÓN DE TODO O PARTE DE LOS BIENES ENTREGADOS COMO ANTICIPO.

2.3 AMPARO DE PAGO ANTICIPADO

POR MEDIO DE ESTE AMPARO SE CUBRE LA DEVOLUCIÓN AL ASEGURADO POR PARTE DEL AFIANZADO-GARANTIZADO, DE LA DIFERENCIA EXISTENTE ENTRE LAS SUMAS TOTALES RECIBIDAS POR ESTÉ COMO PAGO ANTICIPADO Y LAS SUMAS CORRESPONDIENTES A LA REMUNERACIÓN DE LA PARTE REALMENTE EJECUTADA O CUMPLIDA DEL ACUERDO DE VOLUNTADES ASEGURADO

	Fecha a partir de la cual se utiliza	tipo y numero de la entidad	tipo de documento	ramo al cual accede	identificación interna de la proforma	canal de comercialización
Código de clausulado	8/09/2025	13-30	P	5	CUMECOPET0012025	D00I
Código NT	8/09/2025	13-30	NT-P	5	CUMPLIMPARTIC008	D00I

2.4 AMPARO DE CUMPLIMIENTO

POR MEDIO DE ESTE AMPARO SE CUBRE AL ASEGURADO CONTRA LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO TOTAL, PARCIAL O TARDÍO DE CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES EMANADAS DEL ACUERDO DE VOLUNTADES ASEGURADO IMPUTABLE(S) AL AFIANZADO – GARANTIZADO. ESTE AMPARO CUBRE LOS DESCUENTOS COMO APREMIO Y LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA QUE SE HICIERE EFECTIVA.

CUANDO EL CONVENIO CONTRACTUAL DISPONGA EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES NORMATIVAS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES AMBIENTALES U OBTENCIÓN DE LICENCIAS, AUTORIZACIONES O PERMISOS AMBIENTALES; ÉSTAS SÓLO PODRÁN EXIGIRSE AL AFIANZADO-GARANTIZADO. PARA QUE LA ASEGURADORA ASUMA EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO SERÁ PRECISO QUE CONSTEN EN EL CONVENIO CONTRACTUAL A ASEGURAR.

LA INDEMNIZACIÓN TOTAL A QUE HUBIERE LUGAR NO EXCEDERÁ, EN NINGÚN CASO, LA SUMA ASEGURADA ESTABLECIDA PARA EL EFECTO.

2.5 AMPARO DE PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES

MEDIANTE ESTE AMPARO EL ASEGURADO SE PROTEGE CONTRA LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES ORIGINADOS EN EL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL AFIANZADO- GARANTIZADO DE LAS OBLIGACIONES LABORALES QUE LE SON EXIGIBLES EN EL CÓDIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO, O LAS APLICABLES A LAS COOPERATIVAS DE TRABAJO ASOCIADO, ADICIONALMENTE SE INCLUYE LAS INDEMNIZACIONES Y COMPENSACIONES POR MORA EN EL PAGO DE LAS OBLIGACIONES, RESPECTO DE LAS PERSONAS QUE HAYAN TRABAJADO EN EL ACUERDO DE VOLUNTADES ASEGURADO, SIEMPRE Y CUANDO SE PUEDA DECLARAR SOLIDARIDAD PATRONAL ENTRE EL ASEGURADO Y EL AFIANZADO -GARANTIZADO O QUE EL ASEGURADO PUEDA SER OBLIGADO AL PAGO POR CONCEPTOS QUE CORRESPONDERÍAN AL AFIANZADO-GARANTIZADO A LOS QUE HACE REFERENCIA ESTE AMPARO. LO ANTERIOR SIN PERJUICIO DE QUE LAS PARTES DEL CONTRATO DE SEGUROS, EN PREVISIÓN DE AFECTACIONES EVIDENTES O MUY PROBABLES PUEDAN PROMOVER FORMAS DE CONCILIACIÓN CON LOS EVENTUALES AFECTADOS.

DICHO AMPARO SE EXTIENDE AL CUBRIMIENTO DE LOS EMPLEADOS DE LOS SUBCONTRATISTAS UTILIZADOS POR EL AFIANZADO- GARANTIZADO, LA ASEGURADORA AMPARARÁ ESTOS PERJUICIOS EN EXCESO DEL 20% DEL CONVENIO CELEBRADO ENTRE EL AFIANZADO-GARANTIZADO Y SU CONTRATISTA, HASTA POR EL PERÍODO DE PRESCRIPCIÓN ESTIPULADO PARA LAS OBLIGACIONES LABORALES GARANTIZADAS DONDE LA VIGENCIA CORRESPONDERÁ A LA DURACIÓN DEL ACUERDO DE VOLUNTADES ASEGURADO SUS PRORROGAS Y TRES (3) AÑOS MÁS.

BAJO EL AMPARO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES, QUEDAN INCLUIDOS, EN ADICIÓN A LO LEGALMENTE DESCRITO, LAS CONDICIONES PACTADAS MEDIANTE LAS CONVENCIONES COLECTIVAS.

2.6. AMPARO DE ESTABILIDAD DE OBRA

POR MEDIO DE ESTE AMPARO SE CUBREN LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES GENERADOS AL ASEGURADO POR EL DETERIORO QUE, EN CONDICIONES NORMALES DE USO, SUFRA CUALQUIERA DE LAS OBRAS CONSTRUIDAS O FABRICADAS POR EL AFIANZADO- GARANTIZADO EN CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE VOLUNTADES ASEGURADO, DERIVADOS DE LAS DEFICIENCIAS EN LA EJECUCIÓN, MATERIALES Y CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE VOLUNTADES ASEGURADO Y DETECTADAS CON POSTERIORIDAD A LA TERMINACIÓN Y ENTREGA DEL ACUERDO DE VOLUNTADES ASEGURADO.

POR MEDIO DE ESTE AMPARO TAMBIÉN SE CUBREN LOS PERJUICIOS QUE AL ASEGURADO SE LE PUEDAN GENERAR POR VICIOS OCULTOS QUE AFECTEN LA GARANTÍA MÍNIMA PRESUNTA O LAS CONDICIONES DE CALIDAD E IDONEIDAD DE LA OBRA.

2.7. AMPARO DE CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS

POR MEDIO DE ESTE AMPARO SE CUBREN LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES GENERADOS AL ASEGURADO POR LAS DEFICIENCIAS TÉCNICAS EN EL FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS SUMINISTRADOS E INSTALADOS POR EL AFIANZADO-GARANTIZADO EN CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE VOLUNTADES ASEGURADO, DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL FABRICANTE O DEL ACUERDO DE VOLUNTADES ASEGURADO Y DE ACUERDO CON EL SERVICIO PARA EL CUAL FUERON ADQUIRIDOS O SATISFACER LA NECESIDAD PARA LA CUAL SE FABRICARON.

POR MEDIO DE ESTE AMPARO TAMBIÉN SE CUBRE LOS PERJUICIOS QUE AL ASEGURADO SE LE PUEDAN GENERAR POR VICIOS OCULTOS O QUE AFECTEN LA GARANTÍA MÍNIMA PRESUNTA O LAS CONDICIONES DE CALIDAD E IDONEIDAD SEÑALADAS EN EL ESTATUTO DEL CONSUMIDOR COLOMBIANO O EN LAS NORMAS TÉCNICAS OFICIALES, O EN EL ACUERDO DE VOLUNTADES ASEGURADO.

2.8. AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO

POR MEDIO DE ESTE AMPARO SE CUBREN LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES QUE LE SEAN GENERADOS AL

	Fecha a partir de la cual se utiliza	tipo y numero de la entidad	tipo de documento	ramo al cual accede	identificación interna de la proforma	canal de comercialización
Código de clausulado	8/09/2025	13-30	P	5	CUMECOPET0012025	D001
Código NT	8/09/2025	13-30	NT-P	5	CUMPLIMPARTIC008	D001

ASEGURADO POR LA FORMA INADECUADA O NEGLIGENTE COMO SE EFECTUARON LAS LABORES ENCOMENDADAS AL AFIANZADO-GARANTIZADO DE ACUERDO CON LAS EXIGENCIAS DEL ACUERDO DE VOLUNTADES ASEGURADO O LAS LEGALES QUE SE REFIERAN AL ENCARGO DEL ACUERDO DE VOLUNTADES ASEGURADO.

2.9. AMPARO DE CALIDAD DEL BIEN

POR MEDIO DEL PRESENTE AMPARO SE CUBREN LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES QUE LE SEAN GENERADOS AL ASEGURADO POR LA DEFICIENTE CALIDAD DE LOS ELEMENTOS, BIENES O EQUIPOS SUMINISTRADOS POR EL AFIANZADO-GARANTIZADO, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL FABRICANTE O LAS PACTADAS EN EL ACUERDO DE VOLUNTADES ASEGURADO.

POR MEDIO DE ESTE AMPARO TAMBIÉN SE CUBRE LOS PERJUICIOS QUE AL ASEGURADO SE LE PUEDAN GENERAR POR VICIOS OCULTOS O QUE AFECTEN LA GARANTÍA MÍNIMA PRESUNTA O LAS CONDICIONES DE CALIDAD E IDONEIDAD SEÑALADAS EN EL ESTATUTO DEL CONSUMIDOR COLOMBIANO O EN LAS NORMAS TÉCNICAS OFICIALES, O EN EL ACUERDO DE VOLUNTADES ASEGURADO.

2.10. AMPARO DE PROVISION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS

POR MEDIO DEL PRESENTE AMPARO SE CUBREN LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES QUE LE SEAN GENERADOS AL ASEGURADO POR EL INCUMPLIMIENTO A LA OBLIGACIÓN DE SUMINISTRAR LOS REPUESTOS, PARTES, MATERIALES E INSUMOS NECESARIOS PARA LA REPARACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE BIENES SUMINISTRADOS POR EL CONTRATISTA, FRENTE A LAS ESPECIFICACIONES QUE SE PACTEN EN EL ACUERDO DE VOLUNTADES ASEGURADO.

2.11. OTROS AMPAROS

LA ASEGURADORA OTORGARÁ AL ASEGURADO LOS DEMÁS AMPAROS QUE SE DETERMINEN Y DEFINAN EN EL CERTIFICADO DE SEGUROS CORRESPONDIENTE.

PARÁGRAFO. LOS AMPAROS RELACIONADOS CON ANTERIORIDAD SON INDEPENDIENTES UNOS DE OTROS EN LO QUE HACE REFERENCIA A LAS COBERTURAS QUE OTORGAN, ASÍ COMO RESPECTO A LOS VALORES ASEGURADOS. LOS MISMOS SON, POR LO TANTO, EXCLUYENTES ENTRE SÍ Y NO ACUMULABLES.

2. EXCLUSIONES GENERALES

BAJO EL PRESENTE MÓDULO DE ASEGURAMIENTO QUEDAN INDICADAS COMO ÚNICAS EXCLUSIONES, LOS PERJUICIOS QUE EN SU ORIGEN SEAN CAUSADOS DIRECTA O INDIRECTAMENTE EN:

- 2.1.** FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO: LA FUERZA MAYOR, EL CASO FORTUITO O CUALQUIER OTRA CAUSAL DE EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD DEL AFIANZADO-GARANTIZADO PREVISTA EN LA OBLIGACIÓN ASEGURADA O EN LA LEY, EXIMEN IGUALMENTE DE RESPONSABILIDAD A LA ASEGURADORA.
- 2.2.** DAÑOS A TERCEROS: EL SEGURO OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE PÓLIZA NO CUBRE NINGUNA FORMA DE DAÑOS A TERCEROS.
- 2.3.** LUCRO CESANTE: SALVO ESTIPULACIÓN EN CONTRARIO DE LA ASEGURADORA, LA PRESENTE PÓLIZA NO CUBRE NINGUNA FORMA DE LUCRO CESANTE.

3. CONDICIONES GENERALES APLICABLES A TODOS LOS AMPAROS ALCANCE DE LAS CONDICIONES

CUANDO EXISTA CUALQUIER CONTRADICCIÓN O INCONSISTENCIA ENTRE ESTAS CONDICIONES PARTICULARES Y LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA DE SEGUROS, SIEMPRE PRIMARAN LAS CONDICIONES PARTICULARES.

4. CLAUSULAS INCOMPATIBLES

EN CASO DE INCONGRUENCIA ENTRE LAS CONDICIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CADA CERTIFICADO DE SEGUROS Y EL CONVENIO CONTRACTUAL ASEGURADO, PREVALECEERÁN ESTAS ÚLTIMAS.

5. OBLIGACION DE PAGAR LA PRIMA

EL AFIANZADO-GARANTIZADO ESTARÁ OBLIGADO AL PAGO DE LA PRIMA DERIVADA DE LOS CERTIFICADOS DE SEGUROS

6. LLAMAMIENTO EN GARANTIA

CUANDO EL ACUERDO DE VOLUNTADES ASEGURADO CONTenga PACTO ARBITRAL LA ASEGURADORA

	Fecha a partir de la cual se utiliza	tipo y numero de la entidad	tipo de documento	ramo al cual accede	identificación interna de la proforma	canal de comercialización
Código de clausulado	8/09/2025	13-30	P	5	CUMECOPET0012025	D001
Código NT	8/09/2025	13-30	NT-P	5	CUMPLIMPARTIC008	D001

QUEDARÁ VINCULADA A LOS EFECTOS DE ESTE PACTO.

7. COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD

LA ASEGURADORA SE COMPROMETE A QUE TODA INFORMACIÓN TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA O COMERCIAL, SUMINISTRADA POR EL TOMADOR, EL ASEGURADO, EL BENEFICIARIO O EL AFIANZADO-GARANTIZADO, SERÁ TRATADA COMO CONFIDENCIAL. LA ASEGURADORA SE COMPROMETE A NO REVELAR DE NINGUNA FORMA Dicha INFORMACIÓN A NINGÚN TERCERO, LIMITANDO LA REVELACIÓN DE LA MISMA A LOS EMPLEADOS, INTERMEDIARIOS CALIFICADOS, PROFESIONALES, TÉCNICOS Y/O EJECUTIVOS QUE LA NECESITEN EN LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE SEGURO, O DE LOS CERTIFICADOS DE SEGUROS O A LOS AJUSTADORES PROFESIONALES REQUERIDOS PARA LA ATENCIÓN DE LAS RECLAMACIONES QUE LLEGAREN A AFECTARLA Y COMPROMETIÉNDOSE A INFORMAR A CADA UNO DE DICHS EMPLEADOS, AGENTES EJECUTIVOS, O PERITOS, ACERCA DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL PRESENTE COMPROMISO.

8. CONFLICTO DE INTERESES

LA ASEGURADORA Y EL TOMADOR EJERCERÁN RECÍPROCAMENTE, EL MAYOR CUIDADO Y HARÁN TODAS LAS DILIGENCIAS RAZONABLES PARA PREVENIR CUALQUIER ACCIÓN O ACCIONES QUE PUDIERAN DAR COMO RESULTADO UN CONFLICTO CON LOS INTERESES DE AMBAS PARTES. ESTAS ACTIVIDADES TAMBIÉN SERÁN APLICABLES A SUS EMPLEADOS O AGENTES EN SUS RELACIONES MUTUAS.

9. SOLUCION DE CONTROVERSIAS

LAS PARTES PODRÁN ACUDIR SIN QUE SEA OBLIGATORIO, A LOS MECANISMOS O FÓRMULAS DE ARREGLO DIRECTO QUE ACUERDEN, COMO EL AMIGABLE COMPONEDOR O LA CONCILIACIÓN; SI NO SE LOGRA ACUERDO EN UN TÉRMINO DE 30 DÍAS CALENDARIO, SE ACUDIRÁ A LA JURISDICCIÓN COMPETENTE SIN PERJUICIO DE QUE EN DICHO MOMENTO LAS PARTES PUEDAN PACTAR UN COMPROMISO PARA ACUDIR A LA JUSTICIA ARBITRAL.

10. AMPARO AUTOMATICO

10.1. AMPARO AUTOMÁTICO (EXTENSIÓN AUTOMÁTICA DE COBERTURA) HASTA POR TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO, EN EL EVENTO EN QUE EL CONVENIO CONTRACTUAL SE HAYA PRORROGADO, MÁS DICHA EXTENSIÓN EN EL TIEMPO NO HAYA SIDO FORMALIZADA MEDIANTE OTROSÍ, ACTA DE MODIFICACIÓN BILATERAL U OTRO DOCUMENTO ESCRITO FIRMADO POR LAS PARTES. ESTA COBERTURA TENDRÁ APLICACIÓN SOLO SI EN EL MOMENTO DE OCURRENCIA DEL SINIESTRO EL ASEGURADO, CUENTA CON ACTAS O DOCUMENTOS DEL SUPERVISOR, ADMINISTRADOR Y/O INTERVENTOR DEL CONVENIO CONTRACTUAL, DE LAS CUALES PUEDA DESPRENDERSE LA PRÓRROGA DEL MISMO.

10.2. AMPARO AUTOMÁTICO (ADICIÓN DEL VALOR ASEGURADO) HASTA POR 20% DEL VALOR INICIAL (SIN EXCEDER LA CAPACIDAD AUTOMÁTICA DE LA ASEGURADORA) Y HASTA POR 30 DÍAS CALENDARIO, EN EL EVENTO EN QUE EL CONVENIO CONTRACTUAL SE HAYA ADICIONADO, MÁS DICHA CONDICIÓN NO HAYA SIDO FORMALIZADA MEDIANTE OTROSÍ, ACTA DE MODIFICACIÓN BILATERAL U OTRO DOCUMENTO ESCRITO FIRMADO POR LAS PARTES. ESTA COBERTURA TENDRÁ APLICACIÓN SOLO SI EN EL MOMENTO DE OCURRENCIA DEL SINIESTRO EL ASEGURADO CUENTA CON ACTAS O DOCUMENTOS DEL SUPERVISOR, ADMINISTRADOR Y/O INTERVENTOR DEL CONVENIO CONTRACTUAL, DE LAS CUALES PUEDA DESPRENDERSE LA ADICIÓN DEL MISMO.

11. IRREVOCABILIDAD Y NO TERMINACION DE LOS CERTIFICADOS DE SEGURO

LA ASEGURADORA NO PODRÁ TERMINAR AUTOMÁTICAMENTE Y/O REVOCAR Y/O MODIFICAR UNILATERALMENTE LOS TÉRMINOS DE LOS CERTIFICADOS DE SEGUROS DURANTE EL PLAZO DE SU VIGENCIA, SIN PREVIA AUTORIZACIÓN EXPRESA DE ECOPETROL Y/O SUS SUBORDINADAS.

12. SUBROGACION

LA ASEGURADORA RENUNCIA EXPRESAMENTE A LA SUBROGACIÓN CONTRA ECOPETROL Y/O SUS SUBORDINADAS.

13. ERRORES Y OMISIONES EN LA EXPEDICIÓN DE CERTIFICADO DE SEGUROS

LA ASEGURADORA ACEPTA QUE EN CASO DE QUE EXISTAN DIFERENCIAS ENTRE LOS CERTIFICADOS DE SEGUROS Y EL ACUERDO DE VOLUNTADES ASEGURADO, PREVALECERÁ LO ESTIPULADO EN ESTE ÚLTIMO.

14. INOPONIBILIDAD DE EXCEPCIONES

LA ASEGURADORA NO PUEDE Oponerse o DEFENDERSE DE LAS RECLAMACIONES QUE RECIBA DE ECOPETROL Y/O SUS SUBORDINADAS, ALEGANDO LA CONDUCTA DEL AFIANZADO-GARANTIZADO DEL SEGURO.

15. APLICABILIDAD DE LA INDEMNIZACIÓN

	Fecha a partir de la cual se utiliza	tipo y numero de la entidad	tipo de documento	ramo al cual accede	identificación interna de la proforma	canal de comercialización
Código de clausulado	8/09/2025	13-30	P	5	CUMECOPET0012025	D001
Código NT	8/09/2025	13-30	NT-P	5	CUMPLIMPARTIC008	D001

LA APLICABILIDAD DE INDEMNIZACIÓN OPERA EN CUALQUIER ETAPA DEL PROCESO SEA ESTA PREJUDICIAL O JUDICIAL, EL ÚNICO REQUISITO A CUMPLIR ES LA DEMOSTRACIÓN DE LA PERDIDA Y CUANTÍA LO CUAL CONFIGURA EL SINIESTRO Y LA AFECTACIÓN DE LA GARANTÍA, COMO LO ESTIPULA EL ARTÍCULO 1077 DEL CÓDIGO DE COMERCIO.

16. PROPORCIONALIDAD DE PAGO DE SINIESTRO EN CASO DE INCUMPLIMIENTO

LA ASEGURADORA CONOCE Y ACEPTA QUE EN CASO DE QUE EL ACUERDO DE VOLUNTADES ASEGURADO HUBIESE SIDO SATISFECHO PARCIALMENTE, NO APLICARÁ PROPORCIONALIDAD ALGUNA AL PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN.

OBLIGACIONES DEL ASEGURADO

17. PROCESO DE RECLAMACIÓN E INDEMNIZACIÓN

EN VIRTUD DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 1075 DEL CÓDIGO DE COMERCIO CORRESPONDERÁ AL ASEGURADO DAR LOS SIGUIENTES AVISOS A LA ASEGURADORA.

- 17.1.** DE INCUMPLIMIENTO: EL ASEGURADO DARÁ AVISO A LA ASEGURADORA DENTRO DE LOS 15 DÍAS CALENDARIO SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE LO HAYA CONOCIDO O DEBIDO CONOCER DEL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES DEL AFIANZADO-GARANTIZADO ASEGURADAS MEDIANTE LOS CERTIFICADOS DE SEGUROS QUE PUEDA CONFIGURAR UN POSIBLE SINIESTRO, TALES COMO PERO SIN LIMITARSE A INCUMPLIMIENTOS EN EL OBJETO, EN PLAZO, O EN OBLIGACIONES DEL AFIANZADO- GARANTIZADO AL ACUERDO DE VOLUNTADES ASEGURADO.
- 17.2.** DE INICIACIÓN DEL PROCESO: EL ASEGURADO PODRÁ DAR AVISO A LA ASEGURADORA DE CUALQUIER PROCEDIMIENTO PREJUDICIAL, JUDICIAL O ADMINISTRATIVO CONTRA EL AFIANZADO-GARANTIZADO DENTRO DE LOS VEINTE (20) DÍAS SIGUIENTES A SU INICIACIÓN.
- 17.3.** PROCESOS CONCURSALES: EL ASEGURADO PODRÁ HACER VALER SUS DERECHOS DENTRO DE CUALQUIER PROCESO PRE-CONCURSAL, CONCURSAL, DE REORGANIZACIÓN EMPRESARIAL O SIMILAR EN EL QUE LLEGARE A SER ADMITIDO EL AFIANZADO-GARANTIZADO, DANDO AVISO A LA ASEGURADORA DENTRO DE LOS VEINTE (20) DÍAS SIGUIENTES A SU INICIACIÓN.

SI EL ASEGURADO NO CUMPLE CON LAS OBLIGACIONES QUE TRATA ESTE NUMERAL, LA ASEGURADORA DEDUCIRÁ DE LA INDEMNIZACIÓN EL VALOR DE LOS PERJUICIOS QUE TALES OMISIONES PUEDAN CAUSARLE.

18. MEDIOS PARA PROBAR LA OCURRENCIA DEL SINIESTRO

DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LA APLICABILIDAD DE LA INDEMNIZACIÓN, SE PODRÁ ACREDITAR LA OCURRENCIA DEL SINIESTRO ASÍ:

PARA HACER EFECTIVO DESCUENTOS COMO APREMIO, EL PAGO DE MULTAS O DE LA CLÁUSULA PENAL. MEDIANTE LA ENTREGA A LA ASEGURADORA DE LA DECISIÓN MOTIVADA POR LA CUAL SE DISPONGA EL PAGO DE LA MULTA, APREMIO O CLÁUSULA PENAL, CON ARREGLO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL RESPECTIVO CONVENIO CONTRACTUAL OBJETO DE LA COBERTURA.

EN EL EVENTO DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO. MEDIANTE LA ENTREGA A LA ASEGURADORA DE LA COMUNICACIÓN EN QUE ASÍ LO SEÑALE CONFORME LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 1077 DEL CÓDIGO DE COMERCIO.

19. DOMICILIO

SIN PERJUICIO DE LO QUE DICTEN LAS DISPOSICIONES PROCESALES SE TENDRÁ COMO DOMICILIO DE LAS PARTES LAS LOCALIDADES Y DIRECCIONES ANOTADAS EN LA CARÁTULA DE LA PÓLIZA, COMO LUGAR DE EXPEDICIÓN DE LA MISMA.

COMPañÍA ASEGURADORA
FIRMA AUTORIZADA

	Fecha a partir de la cual se utiliza	tipo y numero de la entidad	tipo de documento	ramo al cual accede	identificación interna de la proforma	canal de comercialización
Código de clausulado	8/09/2025	13-30	P	5	CUMECOPET0012025	D001
Código NT	8/09/2025	13-30	NT-P	5	CUMPLIMPARTIC008	D001